

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת רם בן ברק
ניסים ואטורי
דבי ביטון
משה טור פז

5930/25/פ

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – הגדלת זכויות לנכה עם הפרעה בתר-חבלתית שמקבל תגמול מיוחד), התשפ"ה–2025

1. הוספת סעיף 5ב בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב]¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 5א יבוא:
"הגדלת זכויות 5ב. נכה שדרגת נכותו היא 50% לפחות בשל הפרעה לנכה עם הפרעה בתר-חבלתית והוא זכאי לתגמול לפי סעיף 7, יהיה זכאי לכל זכות שזכאי לה נכה בעל דרגת נכות שמקבל תגמול מיוחדת כמשמעותה בסעיף 5א, והכול לפי תקנות מיוחדת שיקבע שר הביטחון בהתייעצות עם שר הבריאות ושר הרווחה והביטחון החברתי."
2. תקנות ראשונות לפי סעיף 5ב לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, ייקבעו בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

דבריו הסבר

הפרעה בתר-חבלתית ובכלל זה הלם קרב היא פגיעה נפשית עמוקה, שלעיתים קרובות אינה פחות קשה מפגיעה פיזית, ולפעמים אף יותר קשה. חלק מהסובלים מהפרעה בתר-חבלתית, ובכללם הלומי הקרב שנפגעו במהלך שירותם הצבאי, מתמודדים עם השלכות נפשיות חמורות ובלתי הפיכות שהותירו אותם במצב תפקודי ירוד ביותר. בקרב קבוצה זו, ישנם נפגעים שאינם מסוגלים לנהל אורח חיים עצמאי או להשתלב בשוק העבודה או בתהליכי שיקום ותלויים לחלוטין בעזרת בני משפחה, מטפלים או מערכות תמיכה חיצוניות – לעיתים סביב השעון. על אף מצבם הרפואי והנפשי הקשה, הדין הקיים אינו מעניק להם את מלוא סל ההטבות והשירותים

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

הניתנים לנכי צה"ל שנקבעה להם דרגת נכות מיוחדת.

לפיכך, מוצע לקבוע כי נכה שדרגת נכותו היא 50% לפחות בשל הפרעה בתר-חבלתית, והוא זכאי לתגמול מיוחד לפי סעיף 7 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], יהיה זכאי לאותן הטבות, שירותים וסיוע הניתנים כיום לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת, והכול לפי תקנות שיקבע שר הביטחון בהתייעצות עם שר הבריאות ושר הרווחה והביטחון החברתי. תקנות כאמור יקבעו בתוך תשעים ימים מיום פרסומו של החוק המוצע.

יוזכר כי הקבוצה האמורה היא קטנה מאד ומדובר בעשרות בודדות בלבד של אנשים. להשוואת הזכויות אין השפעה תקציבית רחבה, אך יש לה משמעות מוסרית, ערכית וחברתית עמוקה. הצעת חוק זו נועדה להעניק יחס צודק ושוויוני למי ששילמו מחיר נפשי כבד ביותר עקב שירותם הביטחוני ולאפשר להם ולבני משפחותיהם לחיות בכבוד, תוך קבלת הסיוע המלא לו הם ראויים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בסיוון התשפ"ה (23.06.2025)